

1501852-60.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... é reincidente em razão de condenação por roubo majorado e falsa identidade (autos n.º 0026388-38.2010.8.26.0050 ou 7016228-86.2013.8.26.0482 - certidão de pp. 37/38 e 40 e F.A de p. 59).

Ademais, ostenta condenações definitivas antigas por roubo majorado (autos n.º 0018185-87.2010.8.26.0050 ou 7016715-96.2010.8.26.0050 - certidão de pp. 37 e 40/41 e F.A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501852-60.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501852-60.2022.8.26.0536 - Controle n.º 452/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBER CARVALHO DOS ANJOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

CLEBER CARVALHO DOS ANJOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, por duas vezes, nos termos do artigo 70, ambos do Código Penal, porque no dia 22 de maio de 2022, por volta das 20h20, na Rua Alexandre Martins nº 72, Aparecida, neste município e comarca, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para ele, uma bicicleta da marca EcoSurf, cor azul com para-lama cor branca, avaliada em R\$ 845,00 e pertencente a Kalani Rodrigues Silva Guirra, e uma bicicleta, da marca Poty, cor preta, avaliada em R\$ 700,00 e pertencente a Jamis Pires de Moraes.

Diz a denúncia que as vítimas deixaram suas bicicletas no local, presas a um poste com cadeado, afastando-se momentaneamente. O acusado se aproximou do local e, aproveitando-se da ausência de vigilância, rompeu o cadeado e subtraiu as duas bicicletas, dali fugindo em poder delas.

Quando os ofendidos retornaram, perceberam a subtração das bicicletas e encontraram no local o cadeado rompido. A Polícia Militar foi acionada, sendo informadas as características das bicicletas subtraídas.

Efetuadas diligências, policiais militares avistaram o acusado na Rua Rodrigues

Alves, conduzindo uma bicicleta de cor azul e para-lama branco, semelhante à informada pelo COPOM.

Realizada a abordagem, além de um das bicicletas furtadas, foi encontrado em poder do réu uma sacola plástica contendo um alicate de corte, vulgarmente conhecido como lábios de mel.

A vítima Kalani procedeu ao reconhecimento do bem. A outra bicicleta subtraída não foi localizada.

Diz, por fim, a petição inicial que o acusado negou a prática do furto, alegando ter sido interpelado por um indivíduo de nome Ceará, que ofereceu três pedras de crack para que levasse a bicicleta e o saco plástico contendo um alicate até a região do Mercado (pp. 79/81).

Recebida a denúncia (pp. 82/83), foi o réu citado pessoalmente (p. 105). A Defesa ofereceu a resposta de p. 112, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 113/114).

Na instrução foram ouvidas as duas vítimas e duas testemunhas, procedendo-se ao interrogatório (pp. 142/143).

Em suas alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. Argumentou que o aumento da pena pelos maus antecedentes e pela reincidência pode ser compensado pela atenuante da confissão espontânea. Por fim, pleiteou a imposição da pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência específica (gravação audiovisual, pp. 142/143).

A Defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações orais, pleiteou a absolvição relativamente ao delito que teve como vítima Jamis, sustentando a insuficiência probatória, uma vez que não há prova efetiva de que tenha sido o réu o autor da subtração deste bem. Subsidiariamente, pretendeu o reconhecimento da atenuante da confissão e sua compensação com a agravante da reincidência. Ademais, pediu a fixação do regime inicial semiaberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual, pp. 142/143).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está demonstrada no auto de exibição, apreensão e entrega de p. 9 e laudo pericial de pp. 100/103

A autoria também é certa.

Ao ser preso em flagrante delito, o acusado negou que tenha praticado o furto da bicicleta apreendida em seu poder. Disse que foi interpelado por um rapaz conhecido como Ceará, que ofereceu três pedrinhas de crack para que levasse a bicicleta e um saco plástico contendo um alicate à região do Mercado. É usuário de crack e aceitou a oferta, sendo abordado por policiais militares quando se dirigia para o Mercado. Possui antecedentes e estava morando na rua há algum tempo (p. 35).

Em juízo, ao ser interrogado, contou que já foi condenado três vezes por roubo e tem pena por cumprir. Estava cumprindo livramento condicional quando foi preso por estes fatos. Não conhece as vítimas e nem os policiais militares. Declarou que estava vivendo em situação de rua e tinha recaído no consumo de crack. É usuário de crack há mais de vinte anos. Assumiu ter subtraído uma das bicicletas, tendo abandonado a outra bicicleta no local. Havia duas bicicletas ali, mas como só poderia montar em uma bicicleta, acabou deixando a outra no local. Encontrava-se sozinho na ocasião. Disse que morava em Jundiaí e foi trazido a Santos por seus pais, que pretendiam interná-lo numa clínica para tratamento do vício, mas preferiu permanecer vivendo nas ruas para continuar consumindo drogas. Estava nesta cidade há dois meses. Não sabe indicar o nome da rua ou do bairro onde foi detido, mas acredita que sua prisão tenha ocorrido no local informado pelos policiais. Após subtrair a bicicleta, parou em um restaurante para pedir comida e se alimentou. Ato contínuo, seguiu com a bicicleta em destino ao Mercado, onde trocaria o bem por crack. Estimou ter permanecido cerca de quarenta a cinquenta minutos com a bicicleta. Esclareceu que as duas bicicletas estavam uma sobre a outra, no mesmo poste, e subtraiu aquela que estava mais fácil de levar. Acredita que as bicicletas estavam presas pelo mesmo cadeado. Cortou a corrente e o cadeado para subtrair uma das bicicletas e deixou a outra no local. Informou exercer o ofício de cabeleireiro

há mais de vinte anos. Na época dos fatos não exercia sua profissão por conta do consumo de droga. Está separado de sua esposa e possui uma filha de seu primeiro casamento, que vive com a mãe dela na capital do Estado. Não sabe dizer que fim teve a outra bicicleta ou quem a retirou daquele local (gravação audiovisual, pp. 142/143).

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

Jamis P.D.M. disse que foi ao shopping Praiamar com seus amigos e todos deixaram as bicicletas presas ao poste com cadeados. Logo que saíram do shopping perceberam a subtração de sua bicicleta e da bicicleta do ofendido Kalani, encontrando ali apenas o cadeado cortado. Disse que havia várias pessoas no ponto de ônibus em frente ao local, as quais informaram que a subtração tinha sido recente e que o criminoso teria cortado o cadeado, furtando as duas bicicletas. Em seguida, subiram na garupa das bicicletas dos outros dois amigos e saíram à procura dos bens furtados na direção indicada pelos populares. Avistaram uma viatura e relataram aos policiais o ocorrido. Cerca de meia hora depois, a Polícia localizou o autor da subtração e a bicicleta de seu colega. A sua bicicleta não foi recuperada. Explicou que a sua era uma bicicleta Caloi "antiga", que sua tia havia adquirido por quinhentos reais. Referiu que permaneceram cerca de três horas no interior do shopping (gravação audiovisual, pp. 142/143).

Kalani R.S.G. relatou que foram ao shopping Praiamar para passear por volta das 18h30min. Às 20h30min foram ao local onde deixaram suas bicicletas, mas a sua bicicleta e a de seu colega Jamis não estavam mais ali, encontrando apenas o cadeado quebrado no chão. Em seguida, os quatro foram até a Praça Palmares e avistaram uma viatura, avisando aos policiais sobre o furto. Menos de quarenta minutos depois os policiais localizaram a sua bicicleta (gravação audiovisual, pp. 142/143).

Jair Pereira de Lima, policial militar, declarou que realizava patrulhamento pelo Macuco e foi informado via COPOM sobre o furto de duas bicicletas, uma da marca Poty e de cor preta, e a outra de cor azul, com para-lama de cor branca. Assim, intensificou o patrulhamento visando localizar as bicicletas. Na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves avistou o réu pedalando a bicicleta com características idênticas às informadas via rádio e realizou a abordagem. Afirmou que encontrou com o réu um alicate do tipo conhecido como lábios de mel, utilizado por criminosos para cortar correntes e cadeados. Em conversa, o acusado alegou que teria trocado algo pela bicicleta, negando a autoria do furto. Disse que entraram em contato com a vítima, a qual reconheceu a bicicleta. Não conhecia o réu. Declarou que poucos minutos transcorreram entre a notícia repassada pelo COPOM e a abordagem do réu (gravação audiovisual, pp. 142/143).

Rafael da Silva Fernandes Missias, policial militar, contou que estavam em patrulhamento pela Avenida Conselheiro Rodrigues Alves e foram informados via COPOM sobre o furto de duas bicicletas ocorrido no shopping Praiamar, sendo uma delas de cor azul e para-lama na cor branca. Seguiram em patrulhamento pelo bairro Macuco, que costumeiramente é rota de fuga dos criminosos. Na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves realizaram a abordagem do acusado, que conduzia uma bicicleta com as mesmas características informadas. Com o réu localizaram um alicate de corte conhecido como lábios de mel. Afirmou que o acusado declarou que adquiriu a bicicleta de um terceiro oferecendo algo em troca do bem, negando a autoria do furto. Disse que a vítima reconheceu a bicicleta. Explicou que poucos minutos transcorreram entre a notícia repassada pelo COPOM e a abordagem do réu, uma vez que se dirigiram imediatamente à já conhecida rota de fuga dos autores de furto (gravação audiovisual, pp. 142/143).

Vê-se assim, que a prova amealhada – colhida sob o crivo do contraditório e assegurada a ampla defesa – se revela coerente e uníssona, dando sustento à condenação, nos termos pretendidos na petição inicial.

Sobre o crivo do contraditório, os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento quando foram informados via rádio sobre o furto das duas bicicletas, sendo-lhes repassadas as características delas.

Assim, em patrulhamento e poucos minutos após terem recebido a notícia, avistaram o

acusado conduzindo uma bicicleta que possuía características semelhantes às aquelas informadas – de cor azul e para-lama na cor branca – razão pela qual decidiram abordá-lo.

Relataram, ainda, que além de uma das bicicletas furtadas, apreenderam com o réu um alicate lábios de mel, tendo ele negado a autoria da subtração, dizendo que havia adquirido a bicicleta de um terceiro oferecendo algo em troca do bem.

O acusado, ao ser interrogado na fase judicial, admitiu a autoria da subtração da bicicleta apreendida em seu poder, dizendo que cortou a corrente e o cadeado que prendiam as duas bicicletas para furtar somente uma delas, tendo deixado a outra no local em que as encontrou.

É certo, porém, que o contexto probatório revela que o réu tenta minimizar sua responsabilidade penal, pois inegável que ele subtraiu as duas bicicletas descritas na denúncia.

Nestes termos, e no contraditório, a vítima Jamis relatou que populares que estavam no ponto de ônibus em frente ao local e avistaram a subtração informaram a ele que o autor teria cortado o cadeado, subtraindo as duas bicicletas.

E, como disse o ofendido, foram essas pessoas que indicaram a eles a direção tomada pelo autor do furto, que dali levou as duas bicicletas.

Destaque-se que parece pouco provável que o réu, após todo o empenho no corte de corrente e cadeado que prendia as bicicletas, tenha simplesmente abandonado solta uma delas, levando dali apenas uma, até porque não seria impossível levar as duas bicicletas, sendo necessário apenas que montasse em uma delas e segurasse a outra com um dos braços.

Patente, pois, que não se tem fundamento que autorize a absolvição, pois é certo que a prova aqui colhida bem indica que o réu subtraiu as duas bicicletas descritas na denúncia.

Inequivocamente comprovado que se tratou de crimes consumados, uma vez que o acusado teve a posse mansa e pacífica da bicicleta apreendida em seu poder, ainda que por curto espaço de tempo, enquanto a outra bicicleta sequer foi recuperada. Outrossim, de acordo com o laudo pericial de pp. 100/103, o cabo de aço do cadeado que prendia as bicicletas ao poste "...encontrava-se seccionado (com o uso de ferramenta de corte) em duas partes...", o que confirma que as subtrações se realizaram mediante rompimento de obstáculo, estando perfeitamente demonstrada a qualificadora prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal. Por fim, aqui se tem caracterizado o concurso formal de infrações penais da mesma espécie, uma vez que, numa mesma ação criminosa, o acusado atingiu patrimônios diversos, furtando bens que pertenciam a vítimas diferentes.

Não há que se falar em crime único, sendo de rigor o reconhecimento do concurso formal, à vista da diversidade de vítimas, com resultados lesivos distintos, ciente o réu de que atingia patrimônio de pessoas diferentes.

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório. Procede, portando, a ação penal.

Passo à individualização da pena.

O acusado é reincidente em razão de condenação por roubo majorado e falsa identidade (autos n.º 0026388-38.2010.8.26.0050 ou 7016228-86.2013.8.26.0482 – certidão de pp. 37/38 e 40 e F.A de p. 59).

Ademais, ostenta condenações definitivas antigas por roubo majorado (autos n.º 0018185-87.2010.8.26.0050 ou 7016715-96.2010.8.26.0050 – certidão de pp. 37 e 40/41 e F.A de p. 58); apropriação indébita majorada (autos n.º 0046437-71.2008.8.26.0050 ou 7005557-04.2013.8.26.0482 – certidão de pp. 38 e 39/40 e F.A de p. 58); roubo majorado (autos n.º 0059958-64.2000.8.26.0050 ou 7002764-50.2001.8.26.0050 ou 1268 – certidão de pp. 38/39 e F.A de pp. 56/57); e roubo majorado (autos n.º 0097075-50.2004.8.26.0050 ou 7010038-26.2005.8.26.0050 – certidão de p. 39 e 40 e F.A de p. 57), as quais, ainda que não sirvam para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, maculam sua vida pregressa e deixam claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento em prática criminosa.

Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos

do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Ademais, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"... No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes...". (AgRg no HC 509.034/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Além disso, se vê processado pelo crime de furto simples (autos n.º 1501047-89.2019.8.26.0576 - certidão de p 42), mas esse apontamento não será aqui considerado, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao crime de furto qualificado praticado contra a vítima Kalani, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão de seus maus antecedentes, representados por quatro condenações por crimes contra o patrimônio, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), fixando-a em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante da reincidência, representada por condenação pelos crimes de roubo majorado e falsa identidade, fica aqui reconhecida, mas compensada com a atenuante da confissão espontânea, fixando-se a pena definitiva em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Relativamente ao crime de furto qualificado praticado contra a vítima Jamis, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão de seus maus antecedentes, representados por quatro condenações por crimes contra o patrimônio, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), fixando-a em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante da reincidência, representada por condenação pelos crimes de roubo majorado e falsa identidade, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, pena essa que torno definitiva por ausência de circunstâncias que a modifiquem.

Como já se disse, há de se entender que os crimes de furto foram praticados em concurso formal, uma vez que numa mesma ação criminosa o agente cometeu mais de um delito, pois se tratam de vítimas distintas e patrimônios diferentes e, sem dúvida, ele tinha plena consciência da individualidade do patrimônio de cada uma das vítimas.

Desta forma, e nos termos do disposto no artigo 70 do Código Penal, considerado o número de infrações por ele praticadas, pois dois patrimônios foram atingidos na ação criminosa, aplico a mais grave das penas cabíveis, qual seja, 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, aumentada em 1/6 (um sexto), fixando-a em 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Como previsto no artigo 72 do Código Penal, as penas pecuniárias são aplicadas distinta e integralmente. Assim, fica o réu condenado ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Apesar do quantum de pena aplicada, considerando a reconhecida reincidência, representada por condenação definitiva por roubo majorado e falsa identidade, e evidenciados os maus antecedentes por quatro condenações por crimes contra o patrimônio, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado, pois necessário será que se submeta à terapêutica penal para oportuna reinserção social.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, em razão da comprovada reincidência e das circunstâncias

judiciais desfavoráveis.

Não havendo informações acerca da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar CLEBER CARVALHO DOS ANJOS, qualificado nos autos, à pena 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, por duas vezes, nos termos do artigo 70, ambos do Código Penal.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réu a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

O acusado viu convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. É certo que o fato aqui apurado desassossega a sociedade, compromete a paz social e desequilibra a ordem pública.

Desta forma, a prisão por sentença condenatória recorrível se revela necessária, seja para assegurar a efetiva aplicação da lei penal, bem como para resguardo da ordem e paz públicas.

Lembre-se que o réu é reincidente pelos crimes de roubo majorado e falsa identidade, ostenta maus antecedentes por quatro condenações antigas por crimes contra o patrimônio e praticou este fato quando ainda estava cumprindo livramento condicional.

Por final, necessário registrar que as medidas elencadas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para acautelar o procedimento, agora julgado nesta Instância, sendo forçoso reconhecer que, em liberdade, o acusado poderá por em risco a aplicação da lei penal, pois condenado a cumprir pena em gravoso regime.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 28 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA